OVERTIME POLICY

CHÍNH SÁCH LÀM THÊM GIỜ

Table of Contents

1. Purpose/ *Mục đích* 2
2. Scope/ *Phạm vi* 2
3. Responsibility/ *Trách nhiệm thực hiện* 2
4. Definition/ Định nghĩa 2
5. Eligibility/ *Tính hợp lệ* 2
6. Process Hierarchy / Flow / *Quy trình* 3
7. Rules/ *Quy định* 3
8. Policy and Procedures/ Chính sách và *thủ tục* 4
9. The Approval Process 5

1. Purpose/ *Mục đích*

This procedure is to provide a guideline on the administration of working overtime in accordance with Company regulation and the current Vietnamese Labour law.

Quy trình này nhằm mục đích hướng dẫn về làm việc thêm giờ tuân thủ theo Nội quy Công Ty và Luật lao động hiện hành của Việt Nam.

2. Scope/ *Phạm vi*

The procedure is applicable to all KMS's employees who sign the labour contracts directly with the Company

Quy trình này được áp dụng cho toàn thể Người Lao Động ký hợp đồng trực tiếp với Công Ty KMS Technology Việt Nam.

3. Responsibility/ *Trách nhiệm thực hiện*

HR and respective functions have responsibility to ensure this procedure is complied.

Nhân sự và các phòng ban liên quan có trách nhiệm đảm bảo quy trình này được tuân thủ.

4. Definition/ Định nghĩa

Overtime - work completed outside of regular working hours.

Làm thêm giờ - công việc hoàn thành ngoài giờ làm việc bình thường

Overtime pay - monetary or paid time off compensation for the hours non-exempt (eligible) employees work in excess of 40 hours in one workweek.

Trả lương làm thêm giờ - tiền thanh toán làm thêm giờ hoặc thời gian nghỉ bù cho số giờ nhân viên không được miễn làm thêm giờ (đủ điều kiện) làm việc quá 40 giờ trong một tuần làm việc.

5. Eligibility/ *Tính hợp lệ*

At KMS Technology, all non-exempt employees are eligible for overtime compensation.

Tại KMS Technology, tất cả nhân viên không được miễn trừ tăng ca đều đủ điều kiện được thanh toán làm thêm giờ

Exemptions include [specify: e.g. members working in management or supervisory positions]

Internal
This document and its content are proprietary property of KMS Technology. The content of this document shall not be used, published, disclosed, or disseminated, as a whole or in part, without the written consent of KMS Technology. Reverse engineering of any or all the information in this document is prohibited.

Miễn trừ tăng ca bao gồm [chỉ định: ví dụ: nhân viên làm việc trong các vị trí quản lý hoặc giám sát]

6. Rules/ *Quy định*

Company will do its best to ensure that employees are not required to work overtime on a regular basis and is committed to providing employees with appropriate compensation for overtime hours worked, in accordance with the law.
Công ty sẽ cố gắng để đảm bảo rằng nhân viên không phải làm việc ngoài giờ một cách thường xuyên và cam kết thanh toán cho nhân viên mức đền bù phù hợp cho số giờ làm thêm, theo quy định của pháp luật.

- Clarify eligibility to receive overtime pay;
  Quy định rõ điều kiện nhận lương ngoài giờ
- Outline the number hours in a regular workweek and the types and amount of overtime compensation; and
  Ghi nhận số giờ làm việc việc thông thường trong tuần và số tiền thanh toán cho việc làm thêm ngoài giờ
- Articulate the procedures employees must follow in order to be compensated for extra hours worked.
  Nêu rõ các thủ tục nhân viên phải tuân theo để được bồi thường thêm giờ làm việc

7. Policy and Procedures/ Chính sách và *thủ tục*

To to track and pay for overtime timely and accurately, below is the policy and procedures to be followed:
Để việc theo dõi và thanh toán cho số giờ làm thêm được kịp thời và chính xác, dưới đây là chính sách và thủ tục cần được tuân theo:

- Employees and Line managers agree on the hours of overtime needed. Overtime should not exceed any limits set forth by the law.
  Nhân viên và Quản lý trực tiếp đồng ý về số giờ làm thêm khi cần. Làm thêm giờ không được vượt quá giới hạn như Luật quy định.
- Line Managers should make clear whether the employee will be compensated for the overtime or not, and make sure the employee who is working overtime is communicated about this.
  Quản lý trực tiếp làm rõ nhân viên sẽ được thanh toán làm thêm giờ hoặc không và bảo đảm nhân viên phải làm thêm giờ được thông báo về việc này.

Internal
This document and its content are proprietary property of KMS Technology. The content of this document shall not be used, published, disclosed, or disseminated, as a whole or in part, without the written consent of KMS Technology. Reverse engineering of any or all the information in this document is prohibited.

- Employees and Line Managers accurately record overtime.
  Nhân viên và Quản lý trực tiếp ghi lại chính xác thời gian làm thêm giờ
- Paid leave (holiday, vacation or sick time) may not be used towards overtime
  Nghỉ phép có lương (ngày nghỉ, kỳ nghỉ hoặc thời gian ốm) không được sử dụng vào giờ làm thêm giờ
- Extra time worked at the employee's discretion, or without supervisory approval (working through lunch or breaks, arriving early or staying late), may not be used towards overtime.
  Thời gian làm thêm theo quyết định của nhân viên, hoặc không có sự chấp thuận của người giám sát (làm việc qua bữa trưa hoặc giờ nghỉ, đến sớm hoặc ở lại muộn), không được sử dụng vào giờ làm thêm.
- For employees who are onsite if they work on Vietnam's Public Holidays, overtime compensation will be paid as Holiday overtime with a rate of 300%.
  Nhân viên đang đi công tác nếu làm việc vào những ngày nghỉ Lễ của Việt Nam, số giờ làm thêm sẽ được trả với tỷ lệ 300%.
- For employees who are requested and agreed to work on KMS Holidays by project's needs or Line Manager (25 December), overtime compensation will be paid as Holiday overtime with a rate 300%.
  Đối với những nhân viên được yêu cầu và đồng ý làm việc vào các ngày nghỉ Lễ KMS (25 tháng 12), tiền làm thêm giờ sẽ được trả như làm thêm vào ngày Lễ KMS với tỷ lệ 300%.
- Overtime compensation may also be taken in the form of paid time off if the employee and supervisor agree to this. The same rate of [one and a half] hours of paid time off will be received for each hour of overtime worked.
  Đền bù cho giờ làm thêm cũng có thể được thực hiện dưới hình thức thời gian nghỉ bù nếu nhân viên và quản lý đồng ý với điều này. Tỷ lệ thời gian nghỉ có lương tương đương [một tiếng rưỡi] sẽ được nhận cho mỗi giờ làm thêm giờ.
- HR Dept. calculates overtime pay according the law's regulation
  Phòng nhân sự có trách nhiệm thanh toán tiền làm thêm giờ theo đúng tỷ lệ của Luật quy định

8. The Approval Process

Employees are not recommended to arbitrarily work overtime. All overtime hours must be authorized by the Account Manager/ Department manager and Delivery Director/ Head of Function in advance in order to be recognized and compensated.

Nhân viên không được khuyến khích làm thêm giờ. Tất cả các giờ làm thêm phải được ủy quyền bởi người giám sát hoặc Trưởng bộ phận thì mới được công nhận và đền bù.

Internal
This document and its content are proprietary property of KMS Technology. The content of this document shall not be used, published, disclosed, or disseminated, as a whole or in part, without the written consent of KMS Technology. Reverse engineering of any or all the information in this document is prohibited.

- Employees must notify their Account Manager/ Department manager, in writing or via email, where possible, when they anticipate that they will need to work overtime to complete the week's assigned task
  Nhân viên phải thông báo cho Quản lý dự án/ Quản lý bộ phận của mình bằng văn bản hoặc thông qua email (nếu có), khi họ cần phải làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tuần
- Account Manager/ Department manager must also provide advanced approval, including confirmation of overtime compensation method, in writing or via email, where possible, for all overtime worked by employees .
- *Quản lý dự án/ Quản lý bộ phận cũng phải chấp thuận, bao gồm xác nhận phương án đền bù làm thêm giờ, bằng văn bản hoặc email (nếu có), cho tất cả các việc làm thêm giờ của nhân viên.*

Account Manager/ Department manager will attempt to provide prior notification of at least (4) hours to the employee when they require an employee to work overtime hours
Quản lí dự án/ Quản lí bộ phận sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước ít nhất (4) giờ cho nhân viên khi họ yêu cầu nhân viên làm thêm giờ

Internal
This document and its content are proprietary property of KMS Technology. The content of this document shall not be used, published, disclosed, or disseminated, as a whole or in part, without the written consent of KMS Technology. Reverse engineering of any or all the information in this document is prohibited.

Revision History

Ver.	Date	Description of Change	Author	Review by	Approved by
1.0	06/11/19	First version	My Pham	Dai Tran	Dai Tran
1.1	05/26/21	Update Item #8 _ Policy and Procedures	My Pham	Dai Tran	Dai Tran
1.2	02/01/2026	Updates to align with the new company branding and organizational structure.	Thu Nguyen	Tu Nguyen, My Pham	Du Nguyen

Deputy General Director

NGUYEN LAM VINH DU